

1005801-62.2022.8.26.0565

Classe: Despejo

Assunto: Locação de Imóvel

Magistrado: JOSÉ FRANCISCO MATOS

Comarca: São Caetano do Sul

Foro: Foro de São Caetano do Sul

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... autora e pelo grupo gestor; g) após o furto de canaletas do armário privativo da unidade 106, foram impedidos pela autora de colocar cadeados no armário, oportunidade em que salientou ao condomínio que esse seria responsabilizado em caso de furto de motos elétricas e uma bicicleta da sua filha, ali guardados; h) reclamaram diversas vezes de alguns condôminos, por condutas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Caetano do Sul

Foro de São Caetano do Sul

4ª Vara Cível

Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, (11) 3489 - 2537 - Jardim São Caetano

CEP: 09581-540 - São Caetano do Sul - SP

Telefone: (11) 3489 -2511 - E-mail: saocaetano4cv@tjsp.jus.br

1005801-62.2022.8.26.0565 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1005801-62.2022.8.26.0565

Classe - Assunto

Despejo - Locação de Imóvel

Requerente:

Maria Alice Vitorino

Requerido:

Ana Maria Vuoto Castagnato e outro

Prioridade Idoso

C O N C L U S ã O

Aos 7 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. JOSÉ FRANCISCO MATOS.

Eu, Alessandra Frizon, Assistente Judiciário, digitei.

Vistos.

Maria Alice Vitorino, qualificada nos autos, propôs ação com pedidos declaratório e condenatório em face de Ana Maria Vuoto Castagnato e Bruno Augusto Vuoto Castagnato, também, qualificados nos autos, versando locação de imóvel residencial. Alega a autora, resumidamente, que: a) aos 16/03/2021, firmou com os réus contrato de locação para fins residenciais do imóvel situado na alameda São Caetano, nº 1.099, apartamento 106, Bairro Santa Maria, São Caetano do Sul/SP, pelo prazo de 30 (trinta) meses, com início aos 16/03/2021 e término previsto para 16/09/2023, mediante o pagamento de aluguel mensal de R\$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), mais os acessórios da locação; b) além dos locatários, residem no imóvel Kelly Cristina da Silva e Isabelle Bernardo Gallo; c) os réus causaram problemas desde o momento em que receberam as chaves do imóvel; d) os réus entraram com móveis fora do horário permitido, discutiram e desrespeitaram funcionários e

prestadores de serviços do condomínio, danificaram o piso da edificação com vazamento de óleo de veículo; e) a partir de meados de agosto de 2021, o dia a dia do condomínio ficou desgastante devido aos problemas causados pelos locatários, que a todo momento importunam, reclamam de tudo e causam transtornos aos gestores; f) os locatários envolveram-se, também, em discussões com outros condôminos; g) os réus foram banidos do grupo de WhatsApp do condomínio, por falta de limite e respeito com as regras do condomínio; h) aos 08/07/2022 e aos 25/07/2022, os réus foram multados por perturbação do sossego e tumulto no condomínio, respectivamente; i) nos dias 17 e 18 de julho de 2022, o sr. Bruno, novamente, causou tumulto, com gritaria, xingamentos e acusações a outros moradores sem prova; j) os moradores do condomínio fizeram um abaixo assinado, solicitando providências quanto aos inquilinos da unidade 106; k) entrou em contato com a imobiliária que intermediou a locação, pedindo a rescisão do contrato, o que não foi aceito pelos locatários; l) à hipótese, incide a multa prevista na cláusula 20 do contrato de locação. Pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência e, ao final, a procedência do pedido para que seja rescindido o contrato de locação e decretado o despejo dos réus do imóvel locado, bem como para condená-los ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e vincendos até a desocupação, bem como da multa contratualmente prevista, no importe de R\$ 8.534,94 (oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

A petição inicial veio instruída com procuração (pág. 12) e documentos (págs. 13/63).

A decisão de págs. 64/65 indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Citados (págs. 70 e 71) os réus apresentaram contestação (págs. 72/84), postulando decreto de improcedência ao pedido inicial e alegando, em síntese, que: a) era obrigação da autora informar os procedimentos específicos do condomínio; b) com relação à mudança, ela foi feita em horário compatível, das 9h às 17h; c) desconhecem as alegações de desrespeito a funcionários e vizinhos; d) não houve nenhum dano ao piso da edificação; e) seu veículo sofreu uma “quebra mecânica” e, devido à falta de peças no período da pandemia, não foi possível o reparo no prazo estabelecido pela autora; f) os desgastes e desentendimentos foram causados pela autora e pelo grupo gestor; g) após o furto de canaletas do armário privativo da unidade 106, foram impedidos pela autora de colocar cadeados no armário, oportunidade em que salientou ao condomínio que esse seria responsabilizado em caso de furto de motos elétricas e uma bicicleta da sua filha, ali guardados; h) reclamaram diversas vezes de alguns condôminos, por condutas inapropriadas em horários de sossego, condôminos esses que são filhos da autora, sem que o condomínio adotasse qualquer providência; i) as notificações enviadas aos réus se baseiam na palavra de um único morador, sem prova dos fatos; j) ao notarem danos em seu veículo, solicitaram as imagens das câmeras de segurança, o que foi negado pelo condomínio, que, posteriormente, arcou com a reparação dos danos; k) os fatos narrados na petição inicial demonstram que os réus sofreram perseguição por parte dos gestores do condomínio; l) foram multados por indagarem sobre algumas situações relacionadas ao salão de festas do condomínio; m) toda interação dos réus com o condomínio era respondida com desdém, agressividade e má vontade; n) não foram procurados pela autora para rescisão extrajudicial do contrato; o) ao longo de mais de 15 meses de locação, fizeram mais de 10 reclamações e todas foram encerradas sem averiguação do ocorrido; p) já desocuparam o imóvel; q) não há falar-se em multa por descumprimento contratual; r) as multas foram aplicadas de forma arbitrária, sem direito ao contraditório e ampla defesa. Juntaram procuração (pág. 85).

A autora apresentou réplica à contestação às págs. 90/95.

Sucinto, o relatório.

Decido.

As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a obtenção de transação, não sendo caso de designação da audiência preliminar prevista no art. 334, caput, do Código de Processo Civil.

Além disso, as circunstâncias da causa evidenciam a desnecessidade de produção de outras provas, comportando perfeitamente o julgamento antecipado da lide, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, conforme exegese do

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a notícia de desocupação do imóvel locado, verifica-se a carência de ação superveniente no tocante ao pedido de despejo, prosseguindo-se no julgamento do feito com relação ao pedido de rescisão contratual e cobrança.

O pedido da ação ajuizada por Maria Alice Vitorino em face de Ana Maria Vuoto Castagnato e Bruno Augusto Vuoto Castagnato é procedente.

Em se tratando de ação de cobrança por inadimplemento de aluguéis e encargos da locação, a única prova exigida do locador é a apresentação do contrato de locação e a afirmativa de que os locatários não pagaram os aluguéis e encargos vencidos, competindo aos réus, portanto, o ônus de provar o pagamento.

Depreende-se do documento juntado às págs. 14/26 que os réus, na qualidade de locatários, firmaram contrato de locação com a autora, para fins residenciais, relativo ao imóvel localizado na alameda São Caetano, nº 1.099, apartamento 106, Santa Maria, nesta cidade de São Caetano do Sul, com prazo inicial de 30 (trinta) meses, iniciando-se aos 16/03/2021.

O feito, que inicialmente abrangia pedido de despejo, cobrança de alugueis e multa, com a desocupação do imóvel, restringiu-se à cobrança de eventuais alugueis devidos até a desocupação e da multa contratual prevista na cláusula 20ª do contrato (v. pág. 23).

Não há nenhuma ilegalidade na cobrança dos débitos em atraso.

Com relação à multa contratual, correspondente a três vezes o valor do aluguel, de natureza compensatória, procede o pedido da parte autora.

A multa prevista na cláusula sexta (3 meses de aluguel) tem aplicação quando do descumprimento de quaisquer das cláusulas do contrato de locação.

De acordo com o §3º da cláusula 6ª do contrato (v. pág. 20), os locatários deveriam utilizar o imóvel "com fiel observância das posturas determinadas pelas autoridades públicas, assim como, estão cientes das disposições da Convenção do Condomínio e do Regulamento Interno, obrigando-se, ainda, a fazê-los cumprir com toda exatidão, não só pelos ocupantes do imóvel, como também, por seus visitantes, sujeitando-se às penalidades estabelecidas naqueles instrumentos que, desde já ficam fazendo parte integrante deste contrato".

Nesse pisar, as notificações de advertências (págs. 45/46, 47 e 48) e multas (págs. 49, 50 e 51), bem como as ocorrências de págs. 52/57, demonstram o descumprimento da cláusula contratual anteriormente mencionada.

Não obstante os réus discordem das notificações, e tenham alegado inobservância do contraditório e ampla defesa, não se desincumbiram de comprovar fatos desconstitutivos ou extintivos do direito da autora, limitando-se a argumentação sem nada comprovar.

Importante assinalar que, intimados quanto à produção de provas, oportunidade em que poderiam requerer, inclusive, a oitiva de testemunhas, os réus quedaram-se inertes (cfr. certidão de pág. 101).

Ressalta-se, por oportuno, que o conceito de locação não se insere no de distribuição, comercialização, aquisição ou utilização de produto ou serviço (Lei nº 8.078, de 1990, artigos 2º e 3º). Por isso, o Código do Consumidor não se aplica às relações locatícias, que têm disciplina própria (Lei nº 8.245, de 1991). Assim, não há nulidade na cláusula contratual que estabelece multa no valor equivalente a 3 (três) aluguéis vigentes à época da infração (cláusula 20ª, pág. 23).

De rigor, portanto, a procedência do pedido.

Posto isso, e à vista do mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação ajuizada por Maria Alice Vitorino em face de Ana Maria Vuoto Castagnato e Bruno Augusto Vuoto Castagnato para a) declarar rescindido o contrato de locação do imóvel situado na alameda São Caetano, nº 1.099, apartamento 106, Bairro Santa Maria, São Caetano do Sul/SP; b) condenar os réus a pagarem à autora os aluguéis e encargos locatícios vencidos até a data da desocupação do imóvel locado, devendo, todo o débito, ser corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados a partir de cada vencimento; c) condenar os réus a pagarem à autora a multa contratual prevista na cláusula 20ª (pág. 23), no valor equivalente a 3 (três) aluguéis vigentes na

época da infração.

Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à patrona da autora, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em cumprimento ao disposto no artigo 1286, §4º, das NSCGJ; do Comunicado CG 1789/2017, e uma vez encerrada a fase de conhecimento, o cumprimento de sentença deverá tramitar em autos apartados, também digitais, os quais independem do recolhimento de custas. Nesse caso, por força do artigo 1286, §4º, das NSCGJ e o Comunicado CG 1789/2017, deverá o interessado: a) instruir o requerimento com cópias digitalizadas das peças relevantes do processo, nos termos do artigo 522, parágrafo único, ou do artigo 524, incisos I a VII, do CPC; b) distribuir e cadastrar a petição como "cumprimento de sentença", gerando outra numeração, para fins estatísticos. Ao receber o requerimento, deverá a serventia cadastrá-lo como incidente processual em apartado, que receberá numeração própria para fins estatísticos.

Com o trânsito em julgado, anote-se no sistema informatizado a movimentação de extinção e baixa definitiva deste processo e arquivem-se os presentes autos oportunamente.

Publique-se. Intime-se. Dispensado o registro (Prov. CG nº 27/2016) e cálculo de apuração do preparo recursal (Comunicado CG nº 916/2016 - Proc. 2015/65007 - DJE de 23.06.2016).

São Caetano do Sul, 08 de dezembro de 2022.

JOSÉ FRANCISCO MATOS

- Juiz de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA